

고시 위반 행위 개수 산정 기준

「주류 면허 등에 관한 법률」 제38조에 따라 과태료를 부과하는 경우, 같은 법 제17조에 따른 명령사항(국세청 고시) 위반 행위 개수 산정 기준은 아래와 같다.

□ (일반기준) ‘행위의사의 단일성’과 ‘위반행위의 동일성’이 모두 인정되면 ‘하나의 위반 행위’로 본다

- 아래의 기준을 모두 충족하는 경우 ‘행위의사의 단일성’ 인정

<기준 ①> 행위 의사가 단일한 「단일 의사표시」

<기준 ②> 행위가 일정기간 단절되지 않은 「시간적 근접성」

<기준 ③> 행위 장소가 이어져 단절되지 않은 「장소적 근접성」

<기준 ④> 행위 대상이 단일한 「대상의 단일성」

* 행위 대상이 불특정 다수인 경우에는 <기준④> 적용 제외

* 행위 대상은 둘 이상의 거래, 제3자를 통한 거래 등 간접적인 방법을 통한 행위의 경우 형식에 관계 없이 실질에 따라 판단

- 동일한 명령사항을 위반한 경우 ‘위반행위의 동일성’ 인정

□ (특례기준 : 납세협력에 관한 사항) 주류 제조·저장 또는 판매에 관한 사항을 신고, 제출, 작성, 비치, 보존, 교부하는 등 납세협력에 관한 의무가 있는 사항은 아래 기준을 적용

<기준 ①> 기간·기한을 둔 경우 ⇨ 일정한 기간·기한내 발생한 동일한 명령사항 위반행위는 일괄하여 하나의 행위

<기준 ②> 즉시 또는 기간·기한이 없는 경우 ⇨ 매 분기내 발생한 동일한 명령사항 위반행위는 일괄하여 하나의 행위

* 국세청장(지방국세청장, 관할세무서장)의 승인이 필요한 사항은【일반기준】적용